

1501851-91.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... réu respondeu a outro processo por tráfico de drogas (autos 1501757 17 2019, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal de Barueri), em consulta ao andamento processual, consta prolação de sentença condenatória, mas não o trânsito em julgado. Isso não impede, contudo, de ponderar que as duas prisões em flagrante pelo crime de tráfico ocorreram a intervalo de dois anos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501851-91.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501851-91.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

EDVANIO SABINO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

EDVANIO SABINO DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 15h07, na Rua Nova Aurora, 8, Jardim Mutinga, nesta cidade e comarca, trazia consigo 15 porções de maconha, 23 porções de crack e 52 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 9/10), assim como o laudo de constatação (fls. 11) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 123/125).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 110/113). Em 26 de abril de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 114).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) EDVANIO SABINO DOS SANTOS foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 10 de agosto de 2021, por volta das 15h7, na Rua Nova Aurora, 8, Jardim Mutinga, nesta cidade e comarca, trazia consigo 15 porções de maconha, 23 porções de crack e 52 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares em patrulhamento viram o réu saindo

de uma viela, notaram que ficou nervoso ao avistar a viatura e tentou deixar o local, viram-no, ainda segundo a denúncia, dispensar uma sacola. Realizada a abordagem, sob a posse do réu foi encontrado dinheiro, R\$ 75,00, e na sacola as drogas acima discriminadas.

Concluída a instrução processual, compreendo que o Ministério Público se desincumbiu do ônus que lhe cabia. A prova produzida em juízo, como determina o artigo 155 do Código de Processo Penal, para além de qualquer dúvida razoável, demonstra a materialidade e a autoria do crime por parte do(a) ré(u).

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e dupla variedade de espécies de drogas apreendidas são sugestivas de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em juízo a testemunha Rodrigo declarou é policial militar e na data do fato, durante o patrulhamento, viu o réu sair de uma viela, suspeitou dele porque pareceu tentar evitar a viatura e livrou-se de uma sacola. Abordou-no e sob a posse do réu encontrou apenas dinheiro. Apanhou a sacola que ele deixara e dentro encontrou dezenas de porções de drogas. Na ocasião o réu disse que vendia drogas naquele local fazia meses.

Esse depoimento restou confirmado pelo réu, que confessou a prática do crime, sem ressalvas. Mencionou que estava precisando traficar para ganhar dinheiro e para sustentar o seu vício.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 90 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Confira-se posicionamento do C. STJ a respeito do tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. Está presente a atenuante da confissão judicial espontânea, por isso torno a pena ao patamar de 5 anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento ou diminuição.

O réu respondeu a outro processo por tráfico de drogas (autos 1501757 17 2019, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal de Barueri), em consulta ao andamento processual, consta prolação de sentença condenatória, mas não o trânsito em julgado. Isso não impede, contudo, de ponderar que as duas prisões em flagrante pelo crime de tráfico ocorreram a intervalo de dois anos. Ademais, segundo os guardas civis, por ocasião da abordagem, o réu disse que vendia drogas naquele mesmo local fazia quatro meses. Considerado o panorama, é de se concluir que seja

pessoa dedicada ao tráfico de drogas, o que afasta o direito ao benefício do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão.

Como o réu é primário, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. A despeito do que foi dito na terceira fase de aplicação da pena, entendo não ser o caso de acolher o pedido do Ministério Público para fixar o regime fechado porque se é verdade que o réu já foi condenado, também é verdade que, justamente porque não transitada em julgado a sentença condenatória, ele ainda não cumpriu pena. Sendo assim, sob a ótica do fim didático da pena, não é possível dizer que ele precisa mesmo de uma pena mais gravosa porque a anterior, no regime semiaberto, não gerou seu efeito.

Ele não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da quantidade de pena aplicada.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) EDVÂNIO SABINO DOS SANTOS como incurso(a) no artigo 33, "caput" da Lei n.

11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há novos elementos a indicar que essa situação deva agora ser revertida.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA